

SMLOUVA O VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI

TATO DOHODA SE UZAVÍRÁ dne 02.08.2023

MEZI

- 1 ACNielsen Czech Republic s.r.o., IČ: 48028142, DIČ: CZ48028142, se sídlem Praha 4 - Nusle, budova CITY TOWER, Hvězdova 1716, PSČ 140 78 (dále jen „Nielsen“); a
- 2 ČEPRO, a.s., IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice Praha 7, PSČ 170 00 (dále jen „Spolupracovník“);

1 Termíny a rozsah dohody

Po úvodní období tří (3) let, počínaje dnem 1.8.2023 a dále po neurčitý počet následujících období jednoho roku, do okamžiku, kdy kterákoli ze smluvních stran dohodu vypoví po skončení úvodního období nebo kteréhokoli následujícího ročního období, a to na základě písemné výpovědi podané nejméně 180 dní před uplynutím příslušného ročního období, se Spolupracovník zavazuje:

- 1.1. poskytovat společnosti Nielsen nebo jimi určenému prostředníkovi:
 - 1.1.1. všechna prodejní data v rozsahu a podle specifikace uvedené v Příloze A této Smlouvy týkající se zboží prodávaného na čerpacích stanicích provozovaných pod značkou EuroOil na území České republiky včetně provozních kapalin pro motorová vozidla a mycích služeb dostupných na mycích linkách patřících k čerpacím stanicím EuroOil, avšak s výjimkou veškerých paliv a kapalného aditiva AdBlue;
 - 1.1.2. Poskytnout společnosti Nielsen data o prodeji Zboží za období tří (3) let před datem účinnosti této Smlouvy podle dostupnosti;
- 1.2. umožnit přístup společnosti Nielsen nebo jejímu prostředníkovi do všech prodejen za účelem pozorování prodejny a sbíráním informací, například o vystavení zboží, akčních cenách, stavu zboží na regálech, pořizování fotografií produktů apod. a další speciální studie dle potřeby; a
- 1.3. umožnit společnosti Nielsen a/nebo jejím přidruženým organizacím šíření, distribuci a prodej takových dat, dle níže uvedených ustanovení.

Spolupracovník rovněž poskytne společnosti Nielsen rozumně vyžádané a relevantní údaje o velikosti, objemu, umístění a dalších specifikacích prodejen.

2 Frekvence, formát, medium

- 2.1. Spolupracovník bude poskytovat obchodovatelná data v denních neboli týdenních intervalech ve formě, formátu a na médiu, na základě dohody obou smluvních stran.
- 2.2. Nebude-li uvedeno jinak, odešle Spolupracovník data elektronicky prostřednictvím spojení host-to-host.
- 2.3. Nielsen si může vyžádat změnu frekvence nebo formy, formátu či média pro zasílání dat Spolupracovníkem nebo získávání dat společností Nielsen, avšak pouze pod podmínkou, že taková změna nebude mít žádný hmotný nežádoucí účinek na výdaje a/nebo obchodní činnost Spolupracovníka.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že za chybné plnění ve vztahu k poskytovaným datům se považují skutečnosti uvedené v příloze B.
- 2.5. Spolupracovník bude povinen napravit jakékoli chyby, jejichž náprava je přiměřeně možná, do 7 dnů po obdržení oznámení od nedostatku, nebo poté, co Spolupracovník nedostatek sám zjistí.
- 2.6. Spolupracovník určí svého zástupce, který bude odpovídat za reakce na otázky Nielsen ohledně dat Spolupracovníka.

Licence

- 2.7. Vzhledem k platbám prováděným Spolupracovníkovi dle této Dohody, a v rozsahu jakýchkoli vlastnických nároků nebo práv k datům sbíraným společností Nielsen nebo poskytovaným společností Nielsen dle této Dohody, poskytuje Spolupracovník nepřetržitou a neodvolatelnou licenci:
- 2.7.1. na zpracování, anonymizaci, editaci a konvertování Spolupracovníkových dat do konečného formátu marketingových informací Nielsen, ve kterém budou dále distribuovány společností Nielsen nebo jejími přidruženými organizacemi ve formě customizovaných nebo syndikovaných služeb, reportů a/nebo v jiných formách nebo formátech dle výběru společnosti Nielsen nebo jejích přidružených organizací;
 - 2.7.2. na reportování takových informací společnosti Nielsen seřazených podle řetězce, prodejny nebo skupiny prodejen s identifikací jednotlivých prodejen prostřednictvím adresy, identifikačního čísla prodejny nebo jiného jedinečného identifikátoru (dále jen „Key Account Data“ nebo „KAD“), jakékoli osobě nebo osobám dle rozhodnutí společnosti Nielsen anebo její přidružené organizaci pouze po předchozím písemném souhlasu Spolupracovníka; a
 - 2.7.3. na vytváření, používání, šíření a distribuci odvozených děl založených na výše uvedeném jakékoli osobě nebo osobám dle rozhodnutí společnosti Nielsen nebo její přidružené organizace.
- 2.8. Spolupracovník souhlasí s tím, že veškerá taková odvozená díla a modifikace vytvořené nebo nezávisle získané společností Nielsen nebo jejími prostředníky nebo přidruženými organizacemi, včetně, ale nikoli výlučně, formátovaných dat, statistických projekcí, odhadů prodeje, datových analýz a dalších informací vytvořených nebo distribuovaných společností Nielsen nebo jejími přidruženými organizacemi, včetně autorských práv, budou náležet výhradně společnosti Nielsen nebo jejím přidruženým organizacím, dle konkrétní situace.

3 Zachování důvěrnosti

- 3.1. Nielsen bude od příjemců Key Account Dat vyžadovat podpis dohody o tom, že report ani jeho obsah nebude rozšiřován jinak než v rámci organizace příjemce nebo příjemcovým zástupcům, to však pouze v případě, že takový příjemce výslovně souhlasí, že nebude informace ani data od Spolupracovníka rozšiřovat mimo organizaci příjemce.
- 3.2. Spolupracovník souhlasí, že bude informace chránit se stejnou mírou péče, jako chrání své vlastní důvěrné obchodní informace, a nevyzradí žádné osobě ani organizaci umístění nebo identitu žádné prodejny Spolupracovníka uvedené v kterémkoli vzorku nebo reportu Nielsen.

4 Náhrady

- 4.1. Za výše uvedená práva, licence a data poskytovaná dle této Dohody bude Nielsen odvádět Spolupracovníkovi následující odměnu:
- 4.1.1. produkty a služby Nielsen specifikované v Příloze D v hodnotě [REDACTED] Nielsen vystaví fakturu na tuto částku na konci každého roku této Dohody a Spolupracovník vystaví fakturu na stejnou částku jako odměnu za data a licenci poskytnutou podle této dohody. (“Trade and Barter”)
 - 4.1.2. Nielsen vystaví fakturu – daňový doklad na plnění dle této dohody s uvedením „neproplácet – zápočet“. Nielsen doručí Spolupracovníkovi fakturu – daňový doklad v listinné podobě na adresu ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
 - 4.1.3. Spolupracovník vystaví daňový doklad na plnění dle této Dohody s uvedením „neproplácet – zápočet“. Spolupracovník doručí Nielsen fakturu v listinné podobě na adresu jeho sídla, uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo v elektronické podobě na adresu určenou dodavatelem, která je: [REDACTED]
Dodavatel touto smlouvou uděluje klientovi souhlas k vystavení a zaslání faktury v elektronické podobě.

- 4.1.4. Po uplynutí každého roku trvání této Dohody bude proveden zápočet pohledávek vzniklých mezi smluvními stranami této Dohody.
- 4.1.5. Ceny plnění v této Dohodě obsažené jsou sjednány jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady smluvních stran související s plněním závazků z této Dohody vyplývajících. Ceny neobsahují DPH, která bude v zákonné výši připočtena.
- 4.1.6. Bude-li faktura vystavená jakoukoliv ze smluvních stran obsahovat chybné či neúplné údaje či bude jinak vadná nebo nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy České republiky a náležitosti a údaje v souladu se smlouvou nebo v ní budou uvedeny nesprávné údaje, údaje neodpovídající závazným právním předpisům České republiky nebo bude požadována úhrada faktury způsobem, kdy se příslušná smluvní strana stane či může stát ručitelem za odvod daně z přidané hodnoty, je tato smluvní strana oprávněna vrátit fakturu zpět bez zaplacení. Příslušná smluvní strana je povinna vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji na fakturační adresu druhé smluvní strany. V tomto případě od učinění výzvy k předložení bezvadné faktury dle první věty tohoto bodu do doby doručení bezvadné faktury nevzniká nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a příslušná smluvní strana není v prodlení se zaplacením fakturované částky. V takovém případě počíná běžet lhůta splatnosti v délce 21 dnů ode dne doručení bezvadné faktury na fakturační adresu.
- 4.1.7. Smluvní strany se dohodly, že po dobu platnosti této Dohody jsou obě strany oprávněny provádět vzájemné zápočty svých pohledávek a v dané souvislosti se dále dohodly, že pohledávka Nielsen vůči Spolupracovníkovi vzniklá na základě a v souladu s touto Dohodou bude započtena v celé své výši oproti pohledávce Spolupracovníka vůči Nielsen vzniklé na základě a v souladu s touto Dohodou.
- 4.2. Veškeré produkty a služby Nielsen (data, reporty, on-line služby, software atd.) poskytnuté Spolupracovníkovi během trvání této Dohody se budou řídit podmínkami uvedenými v Příloze C.

5 Záruky

Spolupracovník prohlašuje, že prodejní data nebudou obsahovat žádné osobní údaje nebo osobní data (tak, jak je definováno v příslušných právních předpisech týkajících se ochrany osobních údajů). Bez ohledu na výše uvedené, Spolupracovník potvrzuje a zaručuje, že v případě, že prodejní data obsahují osobní údaje nebo osobní data, Spolupracovník obdržel veškeré potřebné souhlasy, oprávnění a / nebo povolení potřebné k jejich poskytnutí společnosti Nielsen k použití podle této smlouvy a takové údaje neporušují práva na ochranu soukromí žádné třetí osoby.

6 Postoupení práv

Tato Dohoda se uzavírá ve prospěch obou smluvních stran a je závazná pro obě smluvní strany a jejich případné následníky a/nebo pověřence. Žádná ze smluvních stran nebude mít právo postoupit práva vyplývající z této Dohody třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou případů, kdy kterákoli ze stran může na základě písemného oznámení postoupit svá práva a závazky vyplývající z této Dohody své přidružené organizaci v případě reorganizace společnosti nebo svému nástupci přebírajícímu obchodní aktivity společnosti.

7 Oznámení a výpovědi

Oznámení a výpovědi kterékoli ze smluvních stran podle této Dohody musejí mít odpovídající formu - musejí být písemné a doručené prostřednictvím oficiální poštovní služby s doručenkou a předplaceným poštovním nebo prostřednictvím komerční doručovací společnosti, a to na adresu uvedenou níže.

8 Nahraditelnost a oddělitelnost

Tato Dohoda nahrazuje veškeré předchozí dohody mezi společností Nielsen a Spolupracovníkem týkající se sběru, využití a prodeje dat shromážděných v prodejnách Spolupracovníka. Pokud bude kterékoli ustanovení této Dohody prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít takové rozhodnutí vliv na platnost a/nebo vymahatelnost ostatních ustanovení v této Dohodě.

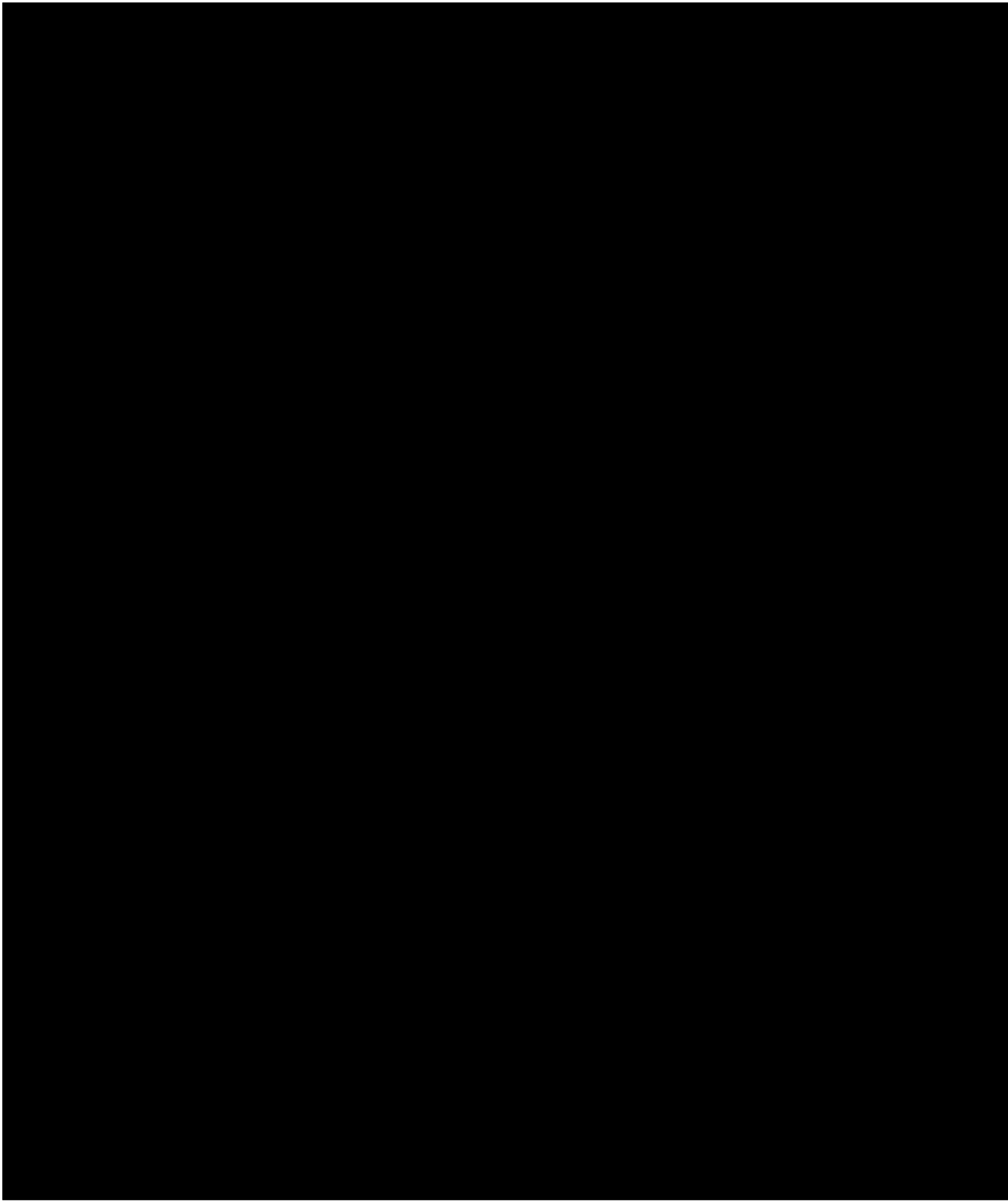
9 Jurisdikce a závěrečná ustanovení

Tato Dohoda a práva a závazky jednotlivých stran vyplývající z této Dohody se budou vykládat a řídit podle zákonů České republiky.

- 10 Pro případ, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Dohody včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Spolupracovník v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Dohoda nebude v registru smluv ze strany Spolupracovníka uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, protistrana vyzve písemně Spolupracovníka emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Protistrana se tímto vzdává možnosti sama ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Dohodu v registru smluv či již uveřejněnou Dohodu opravit. V případě, že protistrana požaduje anonymizovat ve Dohodě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této Dohody písemně Spolupracovníkovi emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz. Marným uplynutím této lhůty platí, že protistrana souhlasí s uveřejněním Dohody v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Spolupracovníka naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 11 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.
- 12 Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Dohody se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Dohodu od okamžiku její platnosti do okamžiku její účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dohody, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Dohodou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Dohodu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Dohody.

AC Nielsen Czech Republic a.s.	
JMÉNO:	Ing. Karel Týr
TITUL:	jednatel
DATUM:	20.9.23

ČEPRO, a.s.	
JMÉNO:	Ing. Jan Dimpel
TITUL:	ředitel
DATUM:	19.10.



PŘÍLOHA B

CHYBNÉ PLNĚNÍ VE VZTAHU K POSKYTOVANÝM DATŮM

Elektronické dodání přes datovou úschovnu:

(FTP, VPN)

- Nedodáno – data nedostupná od prodejce
- Prázdný soubor v adresáři nebo prostřednictvím datového přenosu
- Chybné datum dne
- Duplicitní datový soubor – soubor z minulého týdne
- Nekompletní data – chybí dny, chybí smluvené kategorie, podezřelý UPC kód / směnný výpočet
- Pozdní dodání dat podle smluvní dohody

PŘÍLOHA C

PODMÍNKY

POSKYTOVÁNÍ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTÍ NIELSEN KLIENTOVI V PRŮBĚHU PLATNOSTI TÉTO DOHODY

Pro účely této Dohody se „Klientem“ rozumí ČEPRO, a.s.

1 Vlastnictví

- 1.1. Nielsen vlastní své Služby. Služby jsou klasifikovány následovně:
 - 1.1.1. „Informační“ služby zahrnují agregovaná data, reporty a analýzy;
 - 1.1.2. „Softwarové“ služby zahrnují software, media a související příručky; a
 - 1.1.3. „Referenční“ služby zahrnují neagregovaná data, datové slovníky, referenční nástroje, datové metodologie, datové atributy a charakteristiky, prosté databázové soubory a jednotlivé komponenty informačních a softwarových služeb.
- 1.2. K veškerým službám má Nielsen autorská práva a lze je reprodukovat pouze způsobem uvedeným v této Dohodě nebo Rozpisu.

Dovolené využití služeb

2 Licence

- 2.1. Služby se neprodávají. Klientovi se vydává licence na vyžívání Služeb jako „Licencovaných materiálů“.
- 2.2. Nielsen poskytuje Klientovi omezené nevýlučné licence dle specifikací v Rozpisu, každou na specifikovanou dobu, k internímu využití Služeb.
- 2.3. Každý uživatel dle definice níže musí mít buď softwarovou licenci nebo licenci k přístupu k obsahu. Služby lze využívat pouze v zemích, ve kterých k nim byly vydány licence.

3 Podmínečný souhlas

Nielsen souhlasí s níže uvedenými dodatečnými způsoby využití svých informací, pokud Klient zproští Nielsen odpovědnosti za jakékoli následné škody dle ustanovení v části „Zproštění odpovědnosti“ této Dohody:

- 3.1. Klient smí reprodukovat omezené výtahy z informací ve formě poskytované společností Nielsen („Výstup“) v klientových reportech a analýzách, které smí Klient zpřístupnit svým dodavatelům a prodejcům, ovšem pod podmínkou, že každý příjemce bude souhlasit, že zachová Výstup v tajnosti.
- 3.2. Klient nesmí poskytovat Výstup výrobcům ani prodejcům, kteří nemají od Nielsen licenci na příjem takového Výstupu.
- 3.3. Ve všech případech musí Výstup:
 - 3.3.1. nést značku autorských práv Nielsen;
 - 3.3.2. být přesně označen; a
 - 3.3.3. nebýt prezentován zavádějícím způsobem.
- 3.4. Výstup nesmí být takového rozsahu nebo takové kvality, aby byl samostatně obchodovatelný společností Nielsen.
- 3.5. Kromě případů dovolených touto Dohodou smí Klient zpřístupnit nebo poskytnout Licencované materiály pouze třetím stranám, se kterými Klient a Nielsen uzavřeli Dohodu o přístupu třetích stran.

Nedovolené využití Služeb

4 Omezení využívání referenčních služeb

- 4.1. Klient musí mít specifickou licenci na referenční služby za ceny platné v příslušné době a smí využívat referenční služby pouze interně k účelům specifikovaným v Rozpisu nebo jiné licenci.
- 4.2. Klient nesmí zpřístupnit ani poskytnout žádné referenční služby třetím stranám, a nesmí využívat referenční služby způsobem, který by poškozoval nebo konkuroval obchodním aktivitám, produktům nebo službám Nielsen.

5 **Omezení využívání softwarových služeb**

- 5.1. Každý jednotlivý uživatel, který má přístup nejen k Výstupu, musí mít licenci na softwarové služby. Licence na softwarové služby se nesmí sdílet mezi dvěma nebo více uživateli ani používat současně na různých Počítačích.
- 5.2. Tato licence výslovně zakazuje následující:
- 5.2.1. využití softwarových služeb pro účely jako je ruční extrakce informací Nielsen pro hosting v jiných databázích a/nebo softwarových systémech, kde mohou být přístupné uživatelům, kteří nemají licenci k využívání softwarových služeb;
 - 5.2.2. automatická extrakce dat nebo vytváření reportů s využitím programovacích jazyků jako jsou Microsoft Office VBA, Microsoft Visual Basic nebo jiné programovací systémy neobsažené v softwarových službách;
 - 5.2.3. použití na počítačových serverech jako OLAP nebo na datových serverech v internetové konfiguraci nebo konfiguraci klient-server;
 - 5.2.4. využití „poolu“ nebo současné sdílení uživatelských identifikací pro správu obsahu v internetovém prostředí nebo v prostředí klient-server; a
 - 5.2.5. použití ODBC driveru s jiným softwarem než softwarem Nielsen.
- Přístup k těmto funkcím může klient získat zakoupením licence na produkty a služby Nielsen, které takové funkce nabízejí; případně, za vhodných podmínek, může získat právo využívat softwarové služby k jednomu nebo více z výše uvedených nedovolených účelů na základě upravené licence k softwarovým službám, která bude explicitně uvádět příslušné ceny a podmínky.
- 5.3. Klient nesmí:
- 5.3.1. dekompilovat, rozebírat, analyzovat ani jinak zpracovávat softwarové služby do podoby čitelné člověku;
 - 5.3.2. poskytovat podlicence ani jinak šířit nebo předávat softwarové služby;
 - 5.3.3. jakkoli jinak zpřístupnit nebo umožnit využití softwarových služeb třetí stranou;
 - 5.3.4. modifikovat, upravovat nebo překládat softwarové služby;
 - 5.3.5. kopírovat jakékoli softwarové služby (kromě jedné kopie softwaru dle potřeby, výhradně pro účely archivace nebo zálohování, pod podmínkou, že Klient uvede na takové zálohové kopii veškerá upozornění na vlastnická práva, která jsou uvedena na originální kopii poskytnuté společností Nielsen); nebo
 - 5.3.6. odstranit jakékoli informace o vlastnických nebo autorských právech z jakéhokoli softwaru a/nebo manuálu. Klient vrátí veškerý software, manuály a veškeré další technické informace týkající se softwaru poskytnuté společností Nielsen do patnácti (15) pracovních dní od skončení platnosti licence na softwarové služby.

6 **Omezení šíření informací**

- 6.1. Žádné referenční, informační ani softwarové služby:
- 6.1.1. nesmějí být uloženy v žádném vyhledávacím systému, ke kterému je možno získat přístup z míst mimo bezprostřední organizaci Klienta; a
- nesmějí být použity v žádném právním či soudním řízení bez předchozího písemného souhlasu Nielsen, s výjimkou případů, kdy byl k tomuto vydán soudní příkaz, a v takovém případě pouze po tom, co Klient na takovou skutečnost s dostatečným předstihem upozornil Nielsen, aby měl tento čas učinit ochranná opatření.

7 **Omezení nespecifikovaného využití**

Jakékoli využití nebo zpřístupnění referenčních, informačních nebo softwarových služeb, jiné než výslovně uvedené v této licenci, není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu společnosti Nielsen.

Softwarové služby: záruka a údržba

8 **Záruka k softwaru**

- 8.1. Nielsen Klientovi zaručuje, že softwarové služby budou ve všech podstatných ohledech fungovat podle příslušných manuálů platných v době poskytnutí služeb, a to po celou dobu, kdy bude mít Klient nárok na údržbu a podporu.

- 8.2. Nielsen nezaručuje, že veškeré chyby v softwaru budou opraveny nebo že provozování jakéhokoli softwaru bude nepřerušené nebo bezchybné. Bude se mít za to, že společnost Nielsen neporušuje záruku, pokud je software funkční a v podstatných ohledech odpovídá referenčním manuálům.
- 8.3. Bez ohledu na jakékoli poradenství ze strany personálu společnosti Nielsen platí, že pouze sám Klient odpovídá za výběr veškerého Softwaru, souvisejícího zařízení a softwaru třetích osob.
- 8.4. TATO ZÁRUKA JE VÝLUČNÁ A NAHRAZUJE VEŠKERÉ OSTATNÍ ZÁRUKY, AŽ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÍ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ JAKÉKOLI IMPLICITNÍ ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

9 Údržba softwaru a podpora

- 9.1. Údržba a podpora se poskytují dle specifikací v konkrétním Rozpisu. Údržba a podpora zahrnují nabídku telefonické podpory během standardní pracovní doby telefonické podpory Nielsen a aktualizace obsahující vylepšení malého rozsahu. Aktualizace neobsahují změny základních funkcí ani Výstupu ze softwaru ani přidání nových funkcí.
- 9.2. Po obdržení nové verze softwarových služeb zničí Klient veškeré kopie předchozích verzí, které má v držení.

Služby: změny, poplatky, platby

10 Změny Služeb a poplatků

- 10.1. Nielsen může čas od času provést menší změny Služeb.
- 10.2. Nielsen může provést větší změny Služeb a, dle vlastního uvážení, přizpůsobit výši poplatku, nebo, v případě změny ve výši nákladů na poskytování Služeb zvýšit poplatek za poskytování Služeb, a to na základě písemného oznámení třicet dní před provedením změny.
- 10.3. Klient bude mít právo oznámit společnosti Nielsen odmítnutí přijetí zásadně změněných Služeb nebo zvýšení poplatku. V takovém případě bude poskytování Služeb ukončeno k datu začátku platnosti změny, nedohodnou-li se strany jinak formou písemné dohody.

11 Platby, daně, termíny

- 11.1. Poplatky za Služby budou účtovány dle Rozpisu. Budou-li účtovány poplatky za nastavení a zálohování dat, budou tyto poplatky účtovány v první faktuře.
- 11.2. Faktury, včetně faktur na příslušné daně, budou splatné po převzetí. Pokud faktura, která není v dobré víře rozporována, nebude uhrazena do 30 dnů od převzetí, může Nielsen přerušit poskytování Služeb až do splacení takové nerozporované faktury.
- 11.3. U faktur nesplacených po 30 dnech od převzetí bude účtován úrok 1,5 % za měsíc nebo až do maxima povoleného zákonem.

Odpovědnost a zproštění odpovědnosti

12 Přesnost

Informace obsahují především kompilace a/nebo odhady, které představují stanovisko Nielsen založené na statistických postupech, které Nielsen považuje za vhodné. Zdroje informací nejsou vždy pod kontrolou Nielsen

13 Omezení odpovědnosti

- 13.1. Nielsen nahradí náklady na Služby, které nedodá, a vynaloží veškeré rozumné úsilí na opravu chyb zjištěných Klientem v Licencovaných materiálech.
- 13.2. Nielsen odškodní Klienta do výše prokázané skutečné škody způsobené neopravitelnými chybami v Licencovaných materiálech, maximálně do částky rovnající se ceně, kterou klient zaplatil za neopravitelný prvek Licencovaných materiálů.
- 13.3. S výjimkou závazků specificky uvedených v části „Zproštění odpovědnosti“ a porušení závazku diskrétnosti, nebudou Klient ani Nielsen odpovědní za jakékoliv nepřímé, nahodilé nebo následné škody, způsobené jakýmkoli selháním, vyplývajícím ze smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti) ani jinak, za jakoukoli přímou, nepřímou, následnou ani jinou újmu, výdaj nebo škodu jakéhokoli druhu, vyplývající z jakéhokoli nedodání jakékoli Služby nebo z jakýchkoli chyb v Licencovaných materiálech.
- 13.4. NIELSEN ANI ŽÁDNÁ TŘETÍ STRANA DRŽÍCÍ LICENCI NIELSEN NEBUDE NÉST ODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI NÁROK VZNESENÝ VÍCE NEŽ JEDEN (1) ROK PO UDÁLOSTI, KTERÁ SE STALA PŘÍČINOU TAKOVÉHO NÁROKU.

13.5. Tyto náhrady jsou výlučné.

14 Zproštění odpovědnosti ze strany Nielsen

14.1. Nielsen bude Klienta hájit nebo za něj provede vyrovnání ve vztahu k jakémukoli sporu proti Klientovi založenému na tvrzení, že Licencované materiály porušují jakákoli autorská či patentová práva, obchodní tajemství nebo jakékoli jiné vlastnické nároky žalující strany, to však pod podmínkou, že Klient bude Nielsen neprodleně písemně informovat o vznesení takového nároku a Nielsen bude mít kontrolu nad takovým řízením, včetně výlučného práva na mimosoudní vyrovnání. Nielsen zaplatí jakékoli konečné přiznání nároku nebo vyrovnání vyplývající z takového nároku.

14.2. Bude-li vzneseno obvinění, že dovolené užívání softwaru poškozuje jakákoli autorská či patentová práva, obchodní tajemství nebo jakékoli jiné vlastnické nároky žalující strany, Nielsen, dle svého rozhodnutí, buď zajistí Klientovi právo pokračovat v používání takového softwaru, nebo jej upraví tak, aby neporušoval předmětná práva, ale zachoval si podstatné vlastnosti dle specifikací, nebo jej nahradí softwarem, který neporušuje předmětná práva, ale ve všech podstatných ohledech funguje stejně, nebo ukončí licenci na používání softwaru a vrátí poplatky zaplacené za období, kdy nebyly softwarové služby poskytnuty.

14.3. Tento článek vymezuje celou odpovědnost společnosti Nielsen za jakékoli porušení duševního vlastnictví.

14.4. Nielsen bude Klienta hájit nebo za něj provede vyrovnání ve vztahu k jakémukoli sporu proti Klientovi týkajícímu se údajného poškození zdraví či majetku vzniklého v důsledku jakéhokoli činu či nečinnosti společnosti Nielsen nebo kteréhokoli ze zaměstnanců či zprostředkovatelů Nielsen, to však pod podmínkou, že Klient bude Nielsen neprodleně písemně informovat o vznesení takového nároku a Nielsen bude mít kontrolu nad takovým řízením, včetně výlučného práva na mimosoudní vyrovnání. Nielsen zaplatí jakékoli konečné přiznání nároku nebo vyrovnání vyplývající z takového nároku.

15 Zproštění odpovědnosti ze strany Klienta. Odpovědnost Nielsen

Klient společnost Nielsen, členy jejích statutárních orgánů a ředitele zbavuje odpovědnosti ve vztahu k jakýmkoli nárokům, škodám, újmám nebo výdajům vyplývajícím z Klientova používání Výstupu v souladu s ustanoveními v části „Podmínečný souhlas“ nebo z porušení ustanovení v části „Nedovolené využití služeb“ této Dohody.

Různá ustanovení

16 **Jurisdikce**

Tato Dohoda a práva a závazky jednotlivých stran vyplývající z této Dohody se budou vykládat a řídit podle zákonů České republiky.

PŘÍLOHA D

PRODUKTY A SLUŽBY NIELSEN, KTERÉ BUDOU POSKYTNUTY SPOLUPRACOVNÍKOVÍ

1) Zoznam produktov a služeb

- a) RMS – informace z maloobchodního auditu
 - i) Forma poskytovaných informací:
 - (1) Category I-Sights
 - (2) Cross Category I-sight
 - ii) Rozsah poskytovaných informací:
 - (1) Produktové pokrytí: Všechny auditované potravinářské, drogistické a tabákové výrobky, rozdělené do kategorií podle definice Nielsen
 - (2) Seznam reportovaných Trhov. Spolupracovník má podľa tejto zmluvy nárok na 1 trh z nižšie uvedeného seznamu, ktoré budú predstavovať jeho "benchmark", čiže voči ktorému sa bude porovnávať.
 - (1) CZ Petrol Stations
 - iii) Seznam reportovaných Faktů
 - (1) Sales Volume – Objem predaje
 - (2) Sales Value – Hodnota predaje
 - (3) Sales Item – Počet prodaných kusů
 - (4) Price Per Item – Cena za predajní jednotku
 - (5) Price Per Unit – Cena za měrnou jednotku
 - iv) Seznam Periód
 - (1) Index/granularita informací bude v týdenních periodách definovaných společností Nielsen
 - (2) Frekvence dodávek je standardně jednou za 4-týdenní (data za periodu P1 dodané v periode P2)

2) Popis produktů a služeb

- a) Retail Measurement Services „RMS“
 - i) sledování na základě standardizovaného maloobchodního auditu společnosti Nielsen. Pokryty jsou všechny drogistické kategorie, které společnost Nielsen sleduje a to na úrovni EAN identifikace výrobku.
 - ii) standardní údaje - fakta zpracovaná Nielsen – prodejní obrat, objem prodeje (druhy zboží a kusy), průměrnou cenu a distribuci; informace o výrobcích – kategorie, oddíly, výrobce a informace o značce; období – měsíční; Přesné definice níže v sekci „Nielsen standardní terminologie a definice“
 - iii) Nejkratší sledované období v těchto reportech je jeden měsíc.
 - iv) U těchto reportů je nutné přesně specifikovat trhy.
 - v) Reporty jsou standardně dodávány měsíčně nejpozději 35 po skončení sledovaného období. Harmonogram dodávek Nielsen poskytnete Spolupracovníkovi předem.
 - vi) Typy RMS reportů a jejich obsah
 - (1) SKU Report
 - 1) Report obsahuje marketingové informace o jedné konkrétní kategorii, a to na úrovni celé kategorie, jejích segmentů, Nielsenů, značek a jednotlivých položek.
 - 2) Aktuální počet reportů je závislý na počtu auditovaných kategorií.
 - (2) Cross Category I-Sight
 - 1) Report obsahuje marketingové informace o veškerých auditovaných drogistických kategoriích a to na úrovni celé kategorie. Monitoruje jejich vzájemný vývoj na vybraných trzích.